PROYECTO DE LEY

Reforma de la Ley N° 13.246: arrendamiento agrícola a porcentaje de la cosecha

Lleva al arrendamiento agrícola, incluidos los contratos accidentales, las reglas de la aparcería (porcentaje pactado, pérdida por caso fortuito compartida, prohibición de cantidad fija), define la base de cálculo sobre frutos verificables, un piso para el pequeño propietario, valores de referencia y registro en ARCA, y otorga una deducción en Ganancias a los contratos a porcentaje registrados, con invitación a las provincias.

Propuesta 32: Alquiler del campo como porcentaje de la cosecha
Cuándo: Fase II (años 2–3), junto con la reforma tributaria patrimonial; rige para contratos nuevos y renovaciones a los 180 días
Trámite: Mayoría simple; Cámara de Diputados como cámara de origen, por incluir el tratamiento preferente en el impuesto a las ganancias (criterio de la afectación, art. 52 CN).

FUNDAMENTOS

Buena parte de la tierra agrícola la trabaja un productor que la arrienda. Con el precio fijo, el arrendatario absorbe solo las pérdidas por sequía y las subas de los insumos, y la obligación de pagar una renta que no se ajusta al resultado lo empuja al cultivo de mayor rentabilidad del año, con perjuicio para el suelo y la rotación. La Ley N° 13.246 ya contiene una solución probada para la aparcería: las partes reparten los frutos en el porcentaje que pactan, comparten la pérdida por caso fortuito en esa proporción y no pueden pactar una cantidad fija de frutos. Este proyecto lleva esas reglas al arrendamiento agrícola, incluidos los contratos accidentales por una o dos cosechas, hoy fuera de la ley. El porcentaje se calcula sobre los frutos efectivamente obtenidos, con participación del propietario en los costos directos o sobre la producción neta de esos costos, y no sobre la ganancia declarada. El pequeño propietario que vive de la renta de su único campo puede pactar un piso. La autoridad publica valores de referencia por zona y cultivo, y los contratos se registran y se cruzan con los datos de acopio. Los contratos a porcentaje registrados reciben una deducción en el impuesto a las ganancias, y se invita a las provincias a otorgar un beneficio similar en sus tributos. La reforma rige solo para contratos nuevos y renovaciones.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece que el precio del arrendamiento rural con destino agrícola consiste en un porcentaje de la cosecha, con el riesgo compartido entre el propietario y el arrendatario, y otorga un tratamiento tributario preferente a los contratos que se celebren conforme a ese régimen.

Capítulo II – Reformas a la Ley N° 13.246 de Arrendamientos y Aparcerías Rurales

ARTÍCULO 2°.- Arrendamiento. Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 13.246 (texto según la Ley N° 22.298) por el siguiente:
«ARTÍCULO 2°.- Habrá arrendamiento rural cuando una de las partes se obligue a conceder el uso y goce de un predio, ubicado fuera de la planta urbana de las ciudades o pueblos, con destino a la explotación agropecuaria en cualquiera de sus especializaciones, y la otra a pagar por ese uso y goce un precio. Cuando el destino sea la explotación agrícola, el precio consistirá en un porcentaje de los frutos de cada cosecha, conforme a los artículos 2° bis a 2° sexies. En los demás casos, el precio se pactará en dinero.»

ARTÍCULO 3°.- Porcentaje y base de cálculo. Incorpórase como artículo 2° bis de la Ley N° 13.246 el siguiente:

«ARTÍCULO 2° bis.- Porcentaje y base de cálculo. En el arrendamiento con destino agrícola las partes pactarán libremente el porcentaje que corresponde al arrendador, que deberá guardar equidad con los aportes de cada una. El porcentaje se calculará sobre los frutos efectivamente obtenidos en cada cosecha, y no sobre la ganancia del arrendatario, por alguna de estas dos modalidades, que el contrato deberá indicar:

a) sobre la totalidad de los frutos, con participación del arrendador en los costos directos de la campaña en la misma proporción; o

b) sobre la producción que resulte de deducir de los frutos esos costos directos.

La reglamentación definirá los costos directos comprendidos y la forma de acreditarlos. Si el contrato no indicara la modalidad, se aplicará la del inciso b).»

ARTÍCULO 4°.- Riesgo compartido. Incorpórase como artículo 2° ter de la Ley N° 13.246 el siguiente:

«ARTÍCULO 2° ter.- Riesgo compartido. En el arrendamiento con destino agrícola, la pérdida de los frutos por caso fortuito o fuerza mayor se soportará por las partes en la proporción pactada, conforme a la regla del artículo 24 para la aparcería. Nada se deberá por el uso y goce correspondiente a la cosecha totalmente perdida por esas causas, sin perjuicio del piso previsto en el artículo 2° quinquies.»

ARTÍCULO 5°.- Prohibición de cantidad fija. Incorpórase como artículo 2° quater de la Ley N° 13.246 el siguiente:

«ARTÍCULO 2° quater.- Prohibición de cantidad fija. En el arrendamiento con destino agrícola es nula la cláusula que fije el precio en una cantidad fija de frutos, en una suma fija de dinero o en su equivalente, conforme a la regla del artículo 32 para la aparcería, con la sola excepción del piso del artículo 2° quinquies. La nulidad de la cláusula no afecta la validez del contrato, cuyo precio será el porcentaje de los frutos que fije el juez sobre la base de los valores de referencia del artículo 2° sexies.»

ARTÍCULO 6°.- Piso del pequeño propietario. Incorpórase como artículo 2° quinquies de la Ley N° 13.246 el siguiente:

«ARTÍCULO 2° quinquies.- Piso del pequeño propietario. Cuando el arrendador sea una persona humana o una sucesión indivisa que arriende el único inmueble rural del que es titular, cuya superficie no supere la que fije la reglamentación para cada zona, y cuya renta constituya su principal ingreso, las partes podrán pactar que la participación del arrendador no sea inferior a una cantidad mínima de frutos por hectárea. Ese piso no podrá superar el porcentaje del rendimiento de referencia de la zona que fije la reglamentación.»

ARTÍCULO 7°.- Valores de referencia. Incorpórase como artículo 2° sexies de la Ley N° 13.246 el siguiente:

«ARTÍCULO 2° sexies.- Valores de referencia. La autoridad de aplicación publicará antes del inicio de cada campaña, por zona y por cultivo, rendimientos, costos directos y porcentajes de referencia, con la participación de las entidades del sector. Esos valores servirán de pauta para apreciar la equidad del porcentaje pactado y para resolver las controversias entre las partes.»

ARTÍCULO 8°.- Registro. Incorpórase como artículo 2° septies de la Ley N° 13.246 el siguiente:

«ARTÍCULO 2° septies.- Registro. Los contratos de arrendamiento con destino agrícola se registrarán ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el régimen de información que ella establezca, que los cruzará con la información de acopio y comercialización de granos para verificar la producción declarada. El registro es condición para acceder al tratamiento tributario preferente previsto por la ley.»

ARTÍCULO 9°.- Contratos accidentales. Incorpórase como último párrafo del artículo 39 de la Ley N° 13.246 el siguiente:
«Los contratos del inciso a) que tengan destino agrícola quedan sujetos a lo dispuesto en los artículos 2° bis a 2° septies.»

Capítulo III – Tratamiento tributario

ARTÍCULO 10°.- Impuesto a las ganancias. A los fines del impuesto a las ganancias (texto ordenado 2019, Decreto N° 824/2019, y sus modificaciones), las personas humanas y las sucesiones indivisas podrán deducir de la ganancia neta que obtengan como arrendadores en contratos de arrendamiento con destino agrícola celebrados conforme a los artículos 2° bis a 2° septies de la Ley N° 13.246 y registrados conforme a su artículo 2° septies, un importe equivalente al porcentaje de esa ganancia neta que fije la ley de presupuesto de cada ejercicio, sobre la base de la estimación pública y fundada de la Oficina de Presupuesto del Congreso, de modo que el costo fiscal de la deducción sea igual a la mayor recaudación derivada de la formalización de los contratos registrados conforme al artículo 2° septies y el efecto neto sobre la recaudación sea nulo. La deducción no procede para los contratos que incluyan el piso del artículo 2° quinquies en el período fiscal en que ese piso se aplique.

ARTÍCULO 11°.- Invitación a las provincias. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgar un tratamiento preferente, en el impuesto al valor del suelo y en los demás tributos locales que graven los inmuebles rurales o los contratos agrarios, a los inmuebles arrendados conforme a los artículos 2° bis a 2° septies de la Ley N° 13.246 y a esos contratos.

ARTÍCULO 12°.- Costo fiscal. El Poder Ejecutivo nacional estimará el costo fiscal de la deducción del artículo 10 en el presupuesto de gastos tributarios de cada ejercicio, y la ley de presupuesto lo compensará dentro de las metas de la cuenta fiscal, sin alterar el resultado fiscal previsto.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 13°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de los artículos 2° bis a 2° sexies de la Ley N° 13.246 será la que designe el Poder Ejecutivo nacional entre las áreas con competencia en agricultura.

ARTÍCULO 14°.- Aplicación en el tiempo. La presente ley se aplicará a los contratos que se celebren o se renueven a partir de los CIENTO OCHENTA (180) días de su publicación. Los contratos vigentes a esa fecha se regirán hasta su vencimiento por las normas con las que se celebraron. El artículo 10 se aplicará desde el primer período fiscal que comience a partir del 1° de enero siguiente a la entrada en vigencia de la reglamentación.

ARTÍCULO 15°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 16°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.